III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 16/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Creación de cuartel comercial de caza menor en el coto TO-12147 denominado La Palomilla (expediente S478/2026/TO/00177), situado en el término municipal de Argés, cuya promotora es Juanelo Gestión SL. [2026/7676]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el grupo 10, apartado c) del Anexo II de la Ley 2/2020: “Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2b”

Por otro lado, con la publicación de la Ley 2/2018 de 15 de marzo que modifica la Ley 3/2015 de 5 de marzo de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal, se detalla que la creación de nuevos cuarteles comerciales de caza menor dentro de las zonas sensibles definidas en el artículo 54 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, se someterán al régimen de evaluación ambiental simplificada.

De esta forma, el proyecto “Creación de cuartel comercial de caza menor en el coto TO-12147 denominado “La Palomilla”, cuyo promotor es Juanelo Gestión SL, por sus características ha de someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente.

El órgano sustantivo y el órgano ambiental concurren en este caso, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo competente en materia de caza, la Dirección General de Medio Natural y, en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental. Por tanto, la evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 25/04/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El objeto del proyecto según el documento ambiental del 10 de octubre de 2025, persigue la creación de un nuevo cuartel comercial de caza menor en el coto matriculado con el número TO-12147, bajo la denominación “La Palomilla”. El fin principal es optimizar el aprovechamiento cinegético mediante una gestión intensiva, garantizando la sostenibilidad del ecosistema mediante el establecimiento de zonas de reserva y la ejecución de planes de mejora de hábitat.

Están previstas sueltas entre el 15 de septiembre y el 28 de febrero con un máximo de 10 jornadas por temporada, con la suelta de un total de 8000 perdices rojas, 2000 faisanes, 2000 palomas bravías y 800 ánades reales por temporada según la propuesta inicial del promotor.

Con la creación de este cuartel comercial de caza, no está previsto por parte del promotor la creación de zonas de adiestramiento de perros en los próximos años.

El futuro cuartel comercial, se caracteriza por una matriz de zonas de monte y matorral con afloramientos graníticos, que se alternan con áreas de cultivo de cereal y rodales de dehesa con encinas dispersas.

También esta presente cultivos de regadío en la zona colindante con el meandro del río Tajo en la zona Norte del coto. El enclave es de gran relevancia para rapaces amenazadas, encontrándose la totalidad del coto dentro de la zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) y del Águila Perdicera (Aquila fasciata). También se sitúa en zona de importancia del buitre negro.

Por el cuartel comercial de caza menor pasa el río Tajo en la linde Norte, varios arroyos innominados y el arroyo del Aceituno en la zona Este de la finca.

El acceso principal al cuartel comercial de caza se realizará a través de la carretera CM-4000 entre Toledo y la Puebla de Montalbán, en el kilómetro 11 a través de los accesos al Ecoparque de Toledo. El coto de caza con matrícula TO-12147 se encuentra a unos 8 kilómetros de la capital Toledo.

El coto y el futuro cuartel se ubican íntegramente en el término municipal de Argés (provincia de Toledo). El acotado cuenta con una extensión total de 409 hectáreas. Para la adecuada gestión de las poblaciones, se establece un área de reserva obligatoria de 50,7 hectáreas situada en la zona Sur del coto. Se indican a continuación la relación de parcelas incluidas en el coto de caza y en la zona de reserva.

Provincia	Municipio	Polígono	Parcela	Superficie
Toledo	Argés	3	1	46.16
Toledo	Argés	3	2	30.45
Toledo	Argés	3	3	7.33
Toledo	Argés	3	4	23.63
Toledo	Argés	3	5	69.12
Toledo	Argés	3	6	0.46
Toledo	Argés	5	1	91.39
Toledo	Argés	5	2	16.26
Toledo	Argés	5	3	117.38
Toledo	Argés	5	4	7.01
Superficie total				409.19 ha

Las parcelas que forman el área de reserva del coto, son las siguientes:

Provincia	Municipio	Polígono	Parcela	Superficie (ha)
Toledo	Argés	3	1	41.15
Toledo	Argés	3	2	1.38
Toledo	Argés	3	6	0.44
Toledo	Argés	5	1	7.69
Toledo	Argés	5	2	0.02
Superficie total				50.72 (ha)

Como alternativas al proyecto, el promotor presenta estas alternativas:

- Alternativa 0 (No actuación): Mantener el coto bajo su régimen actual. Se desestima porque no permitiría implementar las mejoras de hábitat previstas ni generaría el impulso socioeconómico asociado.

- Alternativa 1. Consiste en establecer un cuartel de caza comercial de caza con la finalidad principal del coto de la celebración de las cacerías, por lo que el grado de intensidad de sueltas deberá ser grande, con elevado número de jornadas de caza y de ejemplares a soltar que no cumple con los objetivos del promotor Juanelo Gestión.

- Alternativa 2. Sería la ejecución del proyecto propuesto, con sueltas de mediana intensidad y celebración de cacerías en ambiente familiar

El promotor se decanta por la alternativa número 2, ya que supone conseguir los objetivos del promotor con un menor impacto medioambiental.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 10 de octubre de 2025, se reciben en el Servicio de Calidad Ambiental, la documentación del órgano sustantivo, aportando la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En el mismo día, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Una vez analizada la documentación por parte del Órgano Ambiental, se comprueba que no reúne completamente los requisitos adecuados para una correcta tramitación. Por ello, el día 10 de marzo de 2026, se solicita información complementaria al promotor para su subsanación. Se recibe esta documentación el día 18 de junio de 2026 que, tras un estudio favorable de las respuestas emitidas, se continúa con el trámite de evaluación ambiental del proyecto.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural. *
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la comarca de Toledo *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Servicio de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. *
- Ayuntamiento de Argés
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
- Ardeidas.
- ARBA Toledo
- Asociación ornitológica Ardeidas
- Toledo Aire Limpio.
- Agrupación naturalista Esparvel

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado cuarto de la presente resolución.

El primer organismo en contestar, es el Servicio de Medio Natural que, con fecha de 13 de julio de 2026, donde describe las posibles afecciones a recursos protegidos, espacios naturales o zonas sensibles y detalla que, con el fin de preservar el inicio del periodo reproductor de la avifauna de la zona, se considera que en ningún caso debe autorizarse la actividad cinegética más allá de la fecha de 20 de febrero de cada temporada cinegética. Se indican otros condicionantes que serán desarrollados en el apartado cuarto de esta resolución.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe de 14 de julio de 2026, considera favorable la ejecución del proyecto sin perjuicio de que en caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se debe comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas para determinar el carácter de los hallazgos y en su caso, establecer las medidas de protección de los mismos.

El día 28 de julio de 2026, se recibe la ficha de campo del cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, donde se informa que el proyecto está sin iniciar y entre otras cuestiones refleja que el coto se encuentra en zona de dispersión del águila imperial y perdicera, así como zona de importancia del buitre negro.

Por último, en el informe aportado por la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 4 de agosto de 2026, es favorable e indican una serie de pautas o recomendaciones para la protección del Dominio Público Hidráulico. No se van a producir aprovechamientos hidráulicos durante la ejecución y explotación de este proyecto salvo para el abastecimiento de los bebederos de mejora de hábitat.

Por último, el 29 de septiembre de 2026, se comunica al promotor Juanelo Gestión SL, la puesta a su disposición del conjunto de informes emitidos por las distintas administraciones consultadas, con el objeto de emitir alegaciones si lo considera necesario. Transcurrido el plazo establecido, no se reciben alegaciones sobre los informes emitidos.

Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto, incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto” sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.

Tercero. - Análisis del proyecto.

Una vez analizada toda la documentación aportada por el promotor, visto el resultado de las consultas realizadas y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, procede realizar el análisis del proyecto según

los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en la creación de un nuevo cuartel comercial de caza en el coto con número de matrícula TO-12147 denominado “La Palomilla” que se sitúa en el término municipal de Argés, promovido por el promotor Juanelo Gestión SL.

Esta creación viene dada según el promotor, es la constitución de un cuartel de caza comercial donde se puedan realizar sueltas de ejemplares de caza viva para su caza directa, principalmente para disfrute de la familia y amigos del titular del coto, así como facilitar la caza a personas con movilidad reducida o de avanzada edad.

El proyecto se ubica en varias parcelas del polígono 3 y 5 del coto TO-12147 que ocuparán una extensión de 409.19 ha. En esta superficie se incluyen una zona de reserva obligatoria de 50.72 ha. La ubicación de las distintas zonas se detallará en el anexo cartográfico adjunto a esta resolución.

Para la puesta en marcha del cuartel comercial de caza menor, no haría falta realizar ningún tipo de infraestructura como vallas, naves, casa de aperos o casetas de almacén.

La temporada de caza prevista en el cuartel comercial de caza menor serán un máximo de 10 jornadas cinegéticas comprendidas entre el 15 de septiembre y el 20 de febrero. Estas fechas no afectarán al periodo reproductor general de las especies de avifauna amenazada que se sirven de estos terrenos.

Se prevé la suelta de un total de 8000 perdices,2000 faisanes,2000 palomas bravías y 800 ánades reales por cada temporada cinegética.

Los ejemplares a soltar procederán de granjas cinegéticas autorizadas en Castilla-La Mancha, que garanticen la pureza genética de las especies. En lo que respecta a la adquisición de los lotes de los ejemplares de estas especies, su transporte y su liberación en el medio, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Caza, así como a las condiciones que figuren en la resolución aprobatoria del Proyecto de Ordenación Cinegética del coto de caza, sin perjuicio del cumplimiento de las normas sanitarias correspondientes.

El resto de características específicas sobre este proyecto se recogen en el documento ambiental, así como en el apartado primero de esta resolución.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en la provincia de Toledo en el término municipal de Argés, en los parajes denominados “La Palomilla” y “Cerro de la Cruz” en una zona con relieve ondulado y predominio de explotaciones agrícolas de cereal, zonas de dehesa y manchas de monte mediterráneo. El acceso a la finca se realiza desde partir de la carretera CM 4000 en el kilómetro 11 tomando la rotonda que da acceso al Ecoparque de Toledo.

Como recursos hídricos de la zona destaca la colindancia en la zona Norte con un meandro del rio Tajo. No están presentes en la zona montes de utilidad pública, vecinales o comunales.

La zona de actuación lo limita con dominio público pecuario de Castilla-La Mancha.

3.3.- Características del potencial impacto.

Las actuaciones asociadas al proyecto no precisan de un uso intensivo del suelo, ni requieren un consumo significativo de los recursos naturales, siendo elementos puntuales de sencilla construcción o instalación y fácilmente desmontables como las pantallas de los ojeos o instalaciones de mejora de hábitat como bebederos, comederos o chozos de refugio.

Según el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha, en su artículo 70.8. los periodos hábiles de caza para las especies de caza menor objeto de caza comercial, se podrán extender desde el 15 de septiembre hasta el 31 de marzo. No obstante, con esta resolución su periodo de caza finaliza el 20 de febrero con carácter obligatorio, para no interferir en la nidificación de especies silvestres, especialmente el grupo de las rapaces.

La afección negativa más significativa del proyecto sobre la zona, está relacionada con las molestias sobre la fauna silvestre no cinegética procedentes de la propia acción de cazar, así como sobre la flora amenazada y protegida de la zona. Así, según el informe del Servicio de Medio Natural, la suelta de ejemplares de perdiz roja, supone un incremento artificial en la población de especies presa de diversos depredadores, entre ellos grandes y medianas rapaces, y actúa como foco de atracción de las mismas lo que puede alterar la dinámica natural de los ecosistemas.

La atracción de estas aves rapaces supone mayor afección de las líneas eléctricas de diseño peligroso respecto a electrocución, que puede incrementar la mortalidad de especies por esta causa. Se recuerda que el acotado se localiza en zona de dispersión del Águila Imperial, definidas en el vigente plan de recuperación de estas especies de Castilla-La Mancha (Decreto 275/2003) y en la zona de dispersión del Águila Perdicera con plan de recuperación vigente (Decreto 76/2006).

De los tendidos eléctricos en el acotado, se detalla que deben ser adecuados a la normativa antielectrocución y colisión en el plazo de 3 meses desde la publicación de esta Resolución.

Por otro lado, teniendo en cuenta las características del proyecto y las del entorno potencialmente afectado, no se producirán efectos negativos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y catástrofes.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado por el promotor del proyecto, las cuales se consideran apropiadas y por lo tanto, vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo (declaración del cuartel comercial de caza menor mediante resolución por la que se aprueba el Proyecto de Ordenación Cinegética del coto de caza).

4.1.- Protección de la red de áreas protegidas, fauna y flora silvestres.

Según la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, la zona donde se proyecta el cuartel comercial de caza menor, está incluida en la zona de dispersión del águila imperial y águila perdicera que no tienen la consideración de zonas sensibles según la Ley 9/99 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza. Tampoco hay afección a Red Natura 2000 o Montes de Utilidad Pública.

No obstante, según el informe del Servicio de Medio Natural, la zona tiene un hábitat muy adecuado para nidificación y zona de alimentación de grandes-medianas rapaces y otras especies catalogadas de fauna mediterránea. De igual forma, está constatada la presencia en la zona de ejemplares reproductores de lince ibérico, por lo que en las jornadas cinegéticas se tendrá especial precaución con estas especies y resto de fauna no cinegética. Relacionado con lo anterior, los cazadores autorizados en este cuartel comercial de caza deberán saber identificar, sin ningún tipo de vacilación o incertidumbre, todas las especies objeto de caza en el cuartel comercial (perdiz roja, faisán, paloma bravía y azulón), tanto posadas y su silueta en vuelo, quedando prohibido disparar sobre otras especies diferentes. En el caso de presencia de cazadores extranjeros, se hará especial hincapié con una exposición clara y detallada sobre esta cuestión por parte de la orgánica organizadora del ojeo al inicio de la jornada cinegética.

Para no afectar al inicio del periodo reproductor de la avifauna del futuro cuartel, se establece que la fecha más tardía de jornadas de caza será el 20 de febrero de cada temporada cinegética.

Deberá garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha, sobre la pureza genética, calidad y garantía sanitaria, en el que se indica lo que sigue: “las sueltas de especies o subespecies de fauna cinegética en el medio natural, solo podrá autorizarse cuando no afecte negativamente a la diversidad genética de la zona de destino, no existan riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las autóctonas, ni riesgos sanitarios para las poblaciones de destino, ni riesgos de competencia biológica con las mismas que puedan comprometer el estado de conservación de estas o la viabilidad de su aprovechamiento cinegético”.

Con respecto a la zona de reserva cinegética obligatoria, se potenciarán las poblaciones de conejo, no pudiendo realizar control de poblaciones de ningún tipo. Estas posibles obras de construcción e instalación de los elementos para mejora de la gestión cinegética, se realizarán fuera del periodo comprendido entre los meses de febrero y junio, para evitar perturbaciones durante el periodo reproductor.

En el acotado está presente un tendido eléctrico de distribución Norte-Sur que no presenta elementos de protección de la avifauna en buen estado, pues solo se encuentra aislado el conductor central. Por ello, se establece como condición la modificación de los apoyos existentes en el plazo de tres meses y adecuarlo a la normativa establecida en el RD 1432/2008 de 29 de agosto o el Decreto 5/99 de 2 de febrero de 1999.

Para el plan de mejoras propuesto del hábitat de la supervivencia de las especies no abatidas y del resto de fauna no cinegética, se detallan unas indicaciones genéricas que deberán ser tenidas en cuenta por el promotor de este cuartel comercial de caza.

- Instalación de bebederos artificiales. Su ubicación se realizará en las proximidades de los caminos internos del coto para facilitar su llenado. Serán bebederos automáticos con pileta incorporada, tendrán una capacidad aproximada de 120 litros, serán de materiales que mantengan el agua fresca y limpia, y de fácil limpieza.
stos bebederos podrán ser construidos como puntos de agua. En este caso, se realizarán mediante la excavación de una pequeña hondonada en el terreno de 0,50 metros de profundidad máximo y 1 metro de diámetro; una vez excavado el hueco se impermeabilizará su lecho con cemento o lámina de geotextil para retener el agua de lluvia o la que se aporte artificialmente con una cuba. Posteriormente, se recubrirán con piedra natural del entorno para una mejor integración en el terreno de estos puntos de agua, y para evitar el ahogamiento de las crías de los ejemplares de fauna silvestre que utilicen estos bebederos.
-Instalación de pequeños chozos que servirán de refugio para las especies liberadas en el coto, resguardándose de las inclemencias meteorológicas (tormentas de verano, granizadas, etc..) y protegiéndose de la predación de las aves rapaces que campean en el entorno. Estos chozos se construirán manualmente formando una especie de hato con forma de cono con las leñas obtenidas legalmente en las podas o restos de vegetación presentes en el coto. Los chozos se colocarán fundamentalmente en las zonas más abiertas y desprovistas de matorral del interior del cuartel comercial de caza.
La construcción e instalación de las infraestructuras contempladas en el proyecto no supondrá afecciones negativas directas o indirectas sobre las cubiertas vegetales naturales, dada la naturaleza de los terrenos afectados. En el replanteo de la ubicación de los puntos de agua, refugios, etc., se tendrá en cuenta la existencia de vegetación natural leñosa para evitar su eliminación. Para dichas operaciones y contar con el visto bueno de la actuación, se contactará con el Agente Medioambiental de la zona perteneciente a la comarca de Toledo.
-Señalización de todo el perímetro del coto de caza con tablillas homologadas de indicación de cuartel comercial de caza conforme establece la normativa de caza vigente. Se adaptarán las tablillas de primer y segundo orden a la nueva modalidad de explotación cinegética, sustituyendo las tablillas que estén en mal estado, no permitiéndose su instalación sobre elementos del medio natural como piedras o troncos de árboles.

4.2.- Protección del suelo y gestión de residuos.

En caso de realizarse las pequeñas obras para la construcción e instalación de las infraestructuras descritas en el presente Informe, de carácter puntual, requieren profundidades de excavación someras, del orden de 0,50 metros como máximo, por lo que no se producirá una afección significativa sobre el suelo.

Para la impermeabilización del lecho de los puntos de agua es recomendable emplear material de lona textil resistente a la degradación en lugar de aportar una lechada de cemento. La colocación del textil es sencilla, y posteriormente, también se podrá recubrir con piedras del entorno. La totalidad de los residuos generados durante las obras de construcción e instalación de las infraestructuras deberán gestionarse conforme a lo dispuesto estrictamente en la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y demás normativa relacionada.

La utilización de maquinaria pesada acarrea un riesgo de generar residuos peligrosos por fugas fortuitas. En caso de escapes, se actuará de inmediato retirando los residuos junto con las tierras afectadas. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos y entregarlos a un gestor autorizado. Dada esta circunstancia, el promotor o el contratista deberá estar inscrito en el registro de productores y gestión de residuos de Castilla-La Mancha. En cuanto a los cartuchos, se prohíbe el abandono en el medio natural de vainas (art.º 34, del Decreto 15/2022 del Reglamento General aplicación Ley 3/2015 de Caza CLM). Se reitera la obligación de recoger y reciclar cajas y las vainas de los cartuchos utilizadas en los ojeos. Cuando se celebren los almuerzos o tacos, el titular cinegético portará contenedores de basura portátiles para evitar la basura dispersa.

4.3.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

El proyecto no conlleva vertidos al dominio público hidráulico del Estado, ni tampoco afectará a sus márgenes de protección. No se realizarán vertidos de material, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación pueda afectar a las aguas superficiales o subterráneas.

Respecto a la procedencia del agua necesaria para el abastecimiento o llenado de los puntos de agua del coto, el promotor del proyecto deberá contar con acreditación del origen legal del agua para acometer esta labor. Si el agua procede de alguna captación autorizada, deberá trasladar esta circunstancia a la Confederación Hidrográfica del Tajo, para que proceda a autorizar la modificación de las condiciones de dicho aprovechamiento.

Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de fecha 4 de agosto de 2026, dada la colindancia del cuartel comercial de caza con el rio Tajo, se detallan un serie de recomendaciones en caso de actuaciones en zona de Dominio Público Hidráulico entre las que destacan:

- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este Organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal.
- Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda de 100 metros colindante con terrenos de DPH) deberá contar con la preceptiva autorización por parte de este Organismo y además, se indica que la Zona de Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada.
- En caso de que se pretenda realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación y es a quién también deberá solicitarse.
- En caso de que se posea un título concesional en vigor y se pretendiese efectuar una variación de lo recogido en el mismo se indica que dicha variación requiere de autorización previa por parte de este Organismo, y es también a éste a quién deberá solicitarse (mediante una solicitud de modificación de las características o mediante una solicitud de un nuevo título concesional).

Por último, cabe señalar lo siguiente en lo que respecta a las captaciones de agua (pozos, sondeos, tomas superficiales en cauces, embalses, lagos o lagunas, manantiales, charcas, balsas, etc.) y de su infraestructura asociada (si existiesen):

- Todos los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Esta obligación es aplicable a los que están en uso y los que están fuera de uso. En este último caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo.
- Se ha de evitar, mediante el empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos y que se pueda producir un accidente, tanto de los propios usuarios como cazadores, animales domésticos o de cualquier persona ajena.

4.4.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar emisiones de polvo y partículas, los participantes en las jornadas cinegéticas se desplazarán entre los diferentes ojeos por los caminos existentes en el acotado, no permitiéndose el tránsito en vehículo fuera de los caminos para la llegada a los puestos de caza. En este sentido el acceso a las pantallas de ojeo, se diseñarán con fáciles accesos y preferiblemente a pie dada la pequeña extensión del acotado.

4.5.- Protección del Patrimonio cultural, bienes de dominio público y vías pecuarias.

Se estará a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 14 de julio de 2026, en el que informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública, montes consorciados o montes de aprovechamiento común.

En el caso de presencia de caminos públicos en el interior del cuartel comercial de caza, durante la celebración de las jornadas cinegéticas se deberán respetar de manera obligatoria la distancia de seguridad establecidas en el Reglamento de la Ley de Caza 3/2015 de 5 de marzo de Castilla-La Mancha y no comprometer la seguridad de los posibles usuarios de esta vías de comunicación.

4.6.- Plan de desmantelamiento y restauración.

Si por cualquier causa dejara de producirse la circunstancia que ha motivado la creación de este cuartel comercial de caza menor, incluida la anulación de esta figura cinegética por parte de la administración competente, su titular deberá proceder al desmantelamiento de las instalaciones que hubiera utilizado, tales como pantallas para los puestos de tiro o de jaulones de aclimatación y suelta en el caso de que se hubieran instalado.

El resto de las infraestructuras contempladas para la mejora del hábitat deberán permanecer en el terreno al considerarse como beneficiosas para la fauna silvestre en general.

Tras el desmantelamiento de los elementos reseñados, los terrenos afectados deberán quedar en perfecto estado de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que presentaban antes de la actividad a llevar a cabo.

4.7.- Protección urbanística e infraestructuras.

La actividad deberá cumplir la normativa urbanística de aplicación. El promotor comunicará al Ayuntamiento de Argés la modificación de la actividad cinegética, con el fin de garantizar el cumplimiento de los permisos y licencias que pudieran proceder.

4.8.- Otras consideraciones.

El promotor del proyecto (titular del coto de caza) deberá solicitar la inscripción en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla-La Mancha conforme al Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. Dicha inscripción será necesaria para la autorización del movimiento de los ejemplares de las especies objeto de caza desde las granjas cinegéticas de origen. No se podrá iniciar la actividad cinegética en el cuartel comercial de caza sin que la actividad esté registrada.

Deberá acreditarse fehacientemente la procedencia de las especies de caza objeto de suelta y liberación en el cuartel comercial de caza en aras a garantizar su pureza genética.

Se deberán realizar controles sanitarios con la frecuencia que resulte precisa para evitar que se produzca el contagio de una posible enfermedad o plaga originada en los ejemplares liberados y pueda trasmitirse a sus congéneres silvestres.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá elaborar un Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución, incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que aparecen contempladas en el documento ambiental presentado, y un listado de las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este debe designar.

El promotor presentará ante el órgano sustantivo el informe de seguimiento anual antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada y durante los siguientes 5 años de explotación del cuartel comercial de caza, el cual lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental.
El responsable del cumplimiento del programa de seguimiento y vigilancia ambiental designado por el promotor podrá ser personal interno o externo de mercantil promotora, quedando constancia de su nombramiento en el órgano sustantivo y el órgano ambiental.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

a) Durante la ejecución de las actuaciones asociadas al proyecto:
- Control de todas las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental para la protección de la fauna silvestre, en particular de la limitación temporal para el ejercicio de la caza en el cuartel comercial de caza (periodo de caza autorizado entre las fechas de 15 de septiembre a 20 de febrero, ambos incluidos).
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial las vainas de cartuchos, cajas de cartuchos y los restos de basuras de los almuerzos de las cacerías.
- Control de la gestión de residuos peligrosos si los hubiera.
- Control de la situación de los puestos de ojeo, respetando los 30 metros mínimo de separación para evitar accidentes por disparos o alcances con perdigones.
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona, dadas las manchas de vegetación natural existente en el coto.
- Control de la procedencia legal y calidad genética de las especies cinegéticas objeto de suelta.
- Control del buen estado de las instalaciones e infraestructuras para el plan de mejora del hábitat de las especies cinegéticas.
- Corrección del tendido eléctrico en el plazo de 3 meses desde la publicación de esta resolución para cumplir con los requisitos de normativa antielectrocución para la avifauna.
- Control de las charlas informativas a los cazadores extranjeros para el reconocimiento de la fauna cinegética y especies protegidas presentes en el acotado.
- Control de la correcta señalización mediante tablillas de los límites del cuartel de caza intensivo.

b) Tras la finalización de la condición de cuartel comercial de caza menor:
- Control de la adecuada restauración de los terrenos afectados por el proyecto.
- Control de la eliminación de las pantallas de ojeo.
- Control de la retirada de la señalización perimetral de coto intensivo de caza.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución, el promotor deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental:

a) Antes de la autorización del proyecto:
- Memoria técnica con el plan de mejoras (bebederos, comederos, refugios).

b) Antes del inicio de la actividad, una vez autorizado el cuartel:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de actividades con antelación mínima de 10 días. Esta notificación también se realizará al coordinador comarcal de los Agentes Medioambientales de la comarca de Toledo.
- Copia de la inscripción/modificación en el REGA de Castilla-La Mancha.
- Licencias y permisos de la actividad cinegética por el ayuntamiento de Argés que puedan proceder.
- Designación por parte del promotor del responsable del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

c) En el primer trimestre de cada año:
- Informes sobre los controles y actuaciones del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023 de 25 julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 25

de abril de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Creación de cuartel comercial de caza menor en el coto TO-12147 denominado La Palomilla" (Exp. S478/2026/TO/00177) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Documento verificable en www.jccm.es mediante Código Seguro de Verificación (CSV): (El asignado al expediente S478/2026/TO/00177) https://www.jccm.es/viad/documentos/

Consejería de Desarrollo Sostenible
Servicio de Calidad Ambiental de Toledo
C/ Huérfanos Cristinos, 5 - 45071 Toledo
e-mail: eambiental-to@jccm.es www.castillalamancha.es

Se incluye anexo cartográfico para mejor interpretación del proyecto y del personal responsable del seguimiento relacionado con el mismo.

Toledo, 16 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO S478-2026-TO-00177

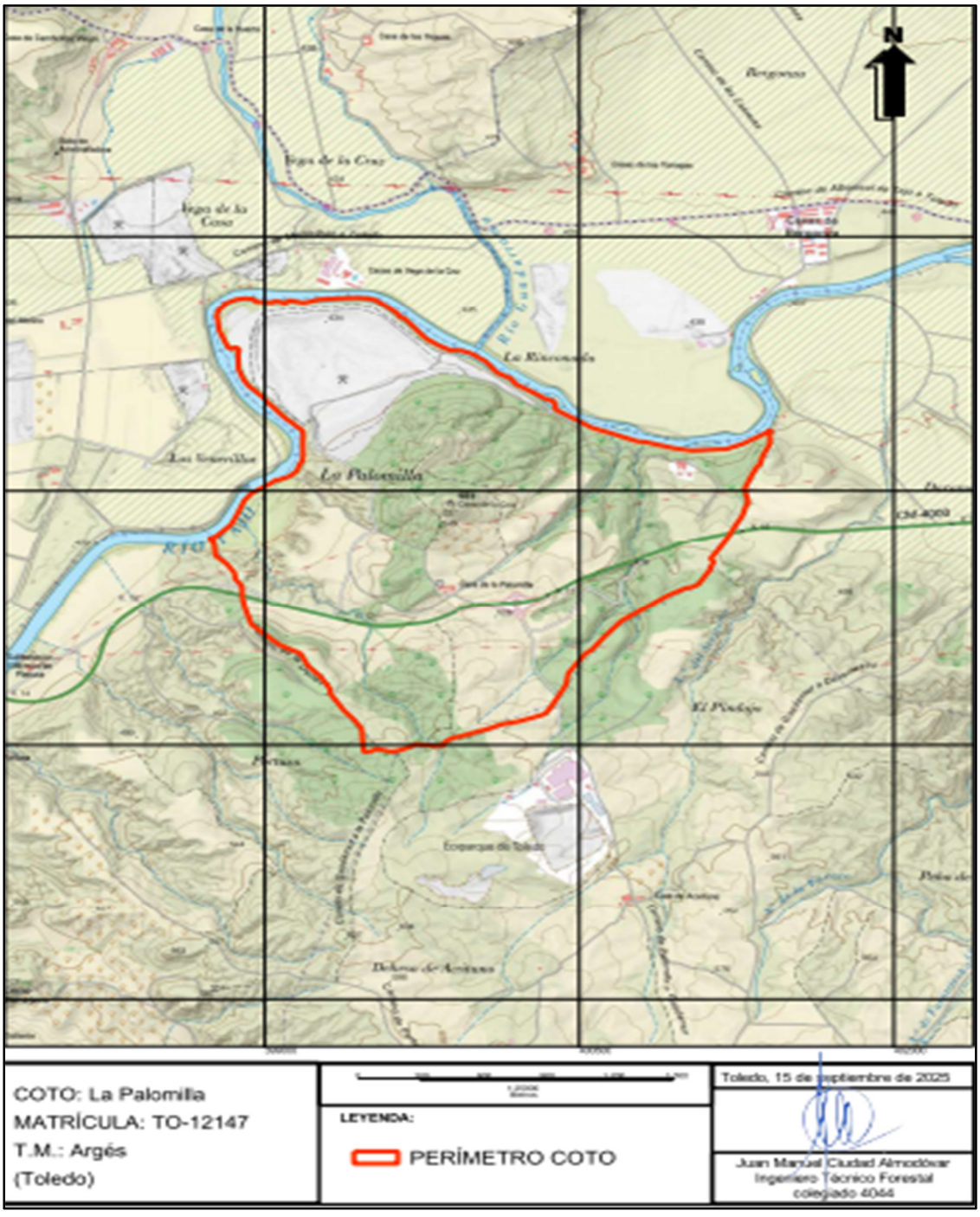


Imagen nº 1 Plano general cuartel comercial de caza

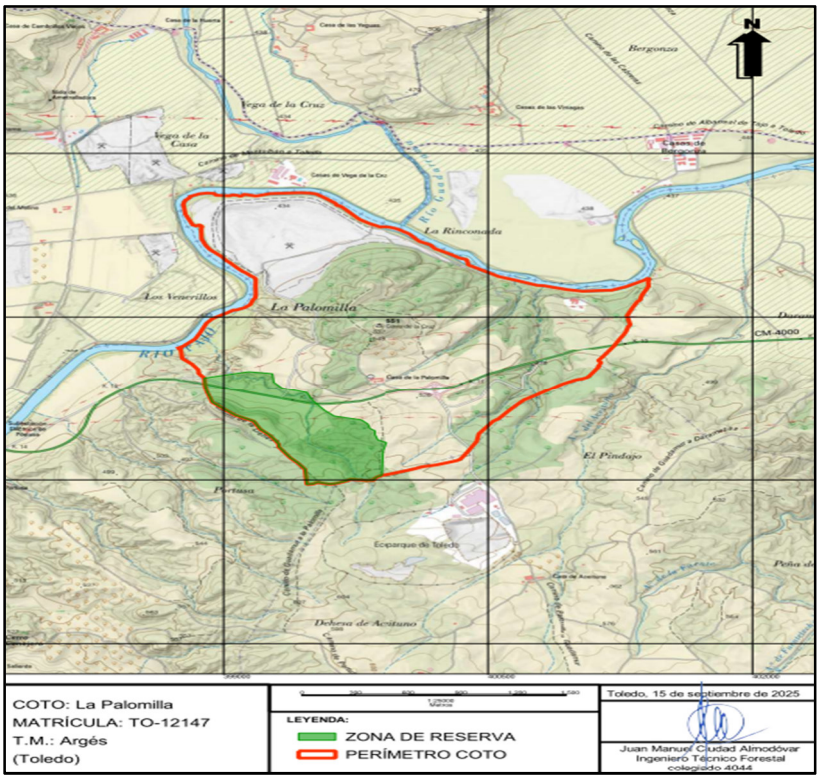


Imagen nº 2 Zona de reserva cuartel comercial de caza

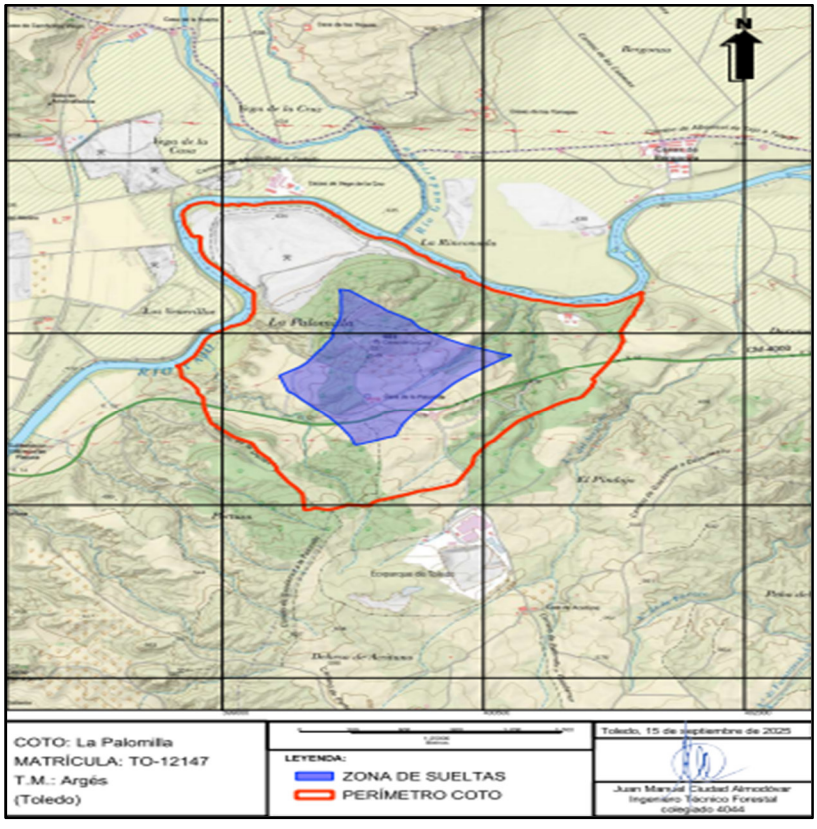


Imagen nº3 Zona de sueltas cuartel comercial caza